Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF
Diretoria de Infraestrutura Rodoviária

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 6781/2024/DIR/DNIT SEDE

Brasília, na data da assinatura eletrônica.

À Coordenação-Geral de Construção Rodoviária

À Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias

À Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária

Às Superintendências Regionais do DNIT

Assunto: Correção das alíquotas de ICMS/PIS/CONFINS sobre produtos asfálticos.

1. Trata-se de consulta realizada por parte da Superintendência Regional do DNIT no estado do Rio Grande do Norte quanto às medidas que deveriam ser tomadas quanto aos requerimentos de correção das alíquotas de ICMS/PIS/CONFINS sobre produtos asfálticos e outros.

2. A consulta derivou de requerimento por parte de empresa contratada quanto à correção de alíquotas de ICMS, PIS e COFINS. Tal requerimento, segundo a contratada, se fundamentaria pela não inclusão, quando da elaboração do orçamento referencial, das alíquotas de PIS e COFINS na composição do preço unitário dos materiais betuminosos e pela alteração da alíquota do ICMS em parte do período de execução do contrato.

3. A esse respeito, tendo em vista tratar-se de matéria de repercussão em todos os contratos que se utilizam de produtos asfálticos na manutenção ou construção, encaminha-se o presente expediente visando orientar essas Setoriais e Superintendências quanto aos procedimentos a serem adotados diante de requerimentos como o acima relatado.

QUANTO ÀS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS

4. Demandas desta natureza têm sido recorrentes. Diversas solicitações vêm sendo encaminhadas quanto à consideração de inclusão destas alíquotas na composição dos preços unitários dos materiais betuminosos em razão de modificação na coleta dos preços destes insumos ocorrida em novembro de 2016 por parte da ANP. Com a publicação da Resolução ANP Nº 35 em 9 de agosto de 2016, esta define que os preços a serem informados mensalmente pelas distribuidoras de asfalto passaram a ser os preços à vista, sem frete, com todos os impostos inclusos, à exceção do ICMS, do PIS/Pasep e da COFINS.

5. A respeito, vejamos o que previa a Resolução ANP n.º 27, de 18 de setembro de 2008:

> Art. 1º Ficam as distribuidoras de asfaltos obrigadas a informar, mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês subseqüente à ANP, em formato definido pela Resolução ANP nº 17/2004, os preços à vista, sem frete, com todos os impostos inclusos, à exceção do ICMS, praticados nas vendas dos produtos asfálticos constantes na cesta ANP, realizadas no mês anterior.

6. Por sua vez, a Resolução ANP n.º 35, de 9 de agosto de 2016, passou a prever o que segue:

> Art. 1º Ficam as distribuidoras de asfaltos obrigadas a informar, mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente à ANP, em formato definido pela Resolução ANP nº17/2004, os preços à vista, sem frete, com todos os impostos inclusos, à exceção do ICMS, do PIS/Pasep e da Cofins, praticados nas vendas dos produtos asfálticos constantes na cesta ANP, realizadas no mês anterior.

7. Com a exclusão destes tributos da base de dados da ANP, o DNIT se viu na necessidade de incluir os mesmos na formação dos preços referenciais dos produtos asfálticos, tendo isto se refletido na revisão de normativo e na publicação da Portaria nº 1977/2017, de 25 de outubro de 2017, que definiu em seu Art. 2º:

> *"Art. 2º Os produtos asfálticos terão seus preços de referência para aquisição definidos em função do acompanhamento de distribuição de asfaltos realizado pela ANP em seu endereço eletrônico, por unidade da federação, acrescidos das respectivas alíquotas de ICMS, PIS/Pasep, COFINS e BDI diferenciado, função este da desoneração da mão de obra e da eventual inclusão da parcela de Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta – CPRB."*

8. Aqui, observa-se um lapso temporal nos regulamentos que pode ter causado impacto em alguns orçamentos referenciais que pode ter resultado na não inclusão das alíquotas de PIS e COFINS na composição dos preços unitários dos materiais betuminosos.

9. Outro aspecto que vinha incluído em algumas das demandas era o fato de que, uma vez reconhecida a propriedade de inclusão, os valores das alíquotas seriam de 1,65% para o PIS e 7,60% para a COFINS, próprias do regime não cumulativo de tributação das empresas. Tal argumento vinha fundamentado por manifestação da Associação Brasileira das Distribuidoras de Asfalto (ABEDA), registrada em seu Ofício 19/18 de 2 de julho de 2018, como resultado de consulta a seus associados.

10. Em razão das demandas havidas, a Coordenação Geral de Manutenção e Restauração-Rodoviária - CGMRR efetuou consulta à Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes - CGCIT para obter esclarecimentos quanto ao tema. A consulta foi efetuada mediante o encaminhamento do Ofício nº 208586/DIR/DNIT SEDE (SEI n.º 16117428).

11. Em resposta, após manifestação da CGCIT através do Ofício nº 221673/2023/CCR/CGCIT/DPP/DNIT SED (SEI n.º 16300986), a Diretoria de Planejamento e Pesquisa - DPP encaminhou a mesma a esta Diretoriade Infraestrutura Rodoviária – DIR, por meio do Ofício nº 226551/2023/ACE-DPP (SEI n.º16362809), em que se posiciona quanto ao esclarecimento solicitado. Em síntese, a manifestação informa:

> No que tange à metodologia da formação de preços, inicialmente, cumpre esclarecer que, na época da Portaria DNIT nº 1.078/2015, publicada no Diário Oficial da União, de 12 de agosto de 2015, que definiu a metodologia para definição dos preços de referência para aquisição e transporte dos produtos asfálticos necessários às obras de infraestrutura do DNIT, os preços médios mensais divulgados no endereço eletrônico da Agência Nacional de Petróleo – ANP eram considerados à vista, de acordo com suas regiões de origem, ponderados pelos respectivos volumes comercializados, com todos os tributos incluídos, exceto ICMS (em função das diferenças tributárias existentes entre as Unidades da Federação) e sem inclusões de fretes entre a origem e o destino do produto.
>
> Com a edição da Resolução ANP nº 35/2016, além do ICMS, **foram excluídas também as parcelas referentes à PIS e COFINS** dos preços médios informados pelas distribuidoras de asfaltos e consequentemente dos preços médios ponderados divulgados pela ANP em seu endereço eletrônico, **a partir de outubro de 2016**.
>
> A exclusão do ICMS, PIS e COFINS da base de dados da ANP, estabeleceu a necessidade de o DNIT prever a inclusão destes tributos na formação dos preços referenciais dos produtos asfálticos, razão pelo qual o DNIT, tempestivamente, revisou seu normativo e publicou a Portaria nº 1977/2017, de 25 de outubro de 2017, constante do Diário Oficial da União, de 26 de outubro de 2017, Seção 1, p. 174/175.
>
> A recomposição do preço referencial dos ligantes betuminosos, divulgados pela ANP e obtidos a partir do tratamento de dados constantes de notas fiscais de negociação desse insumo, consoante a incorporação de ICMS, PIS e COFINS, passou a fazer parte da rotina de elaboração de orçamentos referenciais, no âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, a partir da publicação da Portaria nº 1977 (SEI nº 6529008), de 25 de outubro de 2017.
>
> A publicação da referida Portaria nos remete à edição da Resolução ANP n.º 35/2016 (SEI nº 7950518), a qual, por sua vez, altera a redação dada pela Resolução ANP n.º 27/2008 (SEI nº 7972849), de 18 de setembro de 2008, especificamente no que tange ao seu art. 1º, o qual passa a vigorar conforme redação presente no extrato a seguir, obtido em sítio eletrônico da agência reguladora em comento.
>
> (...)
>
> Por sua vez, o art. 2º da Portaria nº 1977 (SEI nº 6529008), de 25 de outubro de 2017, nos traz:
>
> Art. 2º Os produtos asfálticos terão seus preços de referência para aquisição definidos em função do acompanhamento de distribuição de asfaltos realizado pela ANP em seu endereço eletrônico, por unidade da federação, acrescidos das respectivas alíquotas de ICMS, PIS/Pasep, COFINS e BDI diferenciado, função este da desoneração da mão de obra e da eventual inclusão da parcela de Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta - CPRB.
>
> Observa-se que o art. 2º da Portaria nº 1977 (SEI nº 6529008) deixa claro que os preços de referência de aquisição de produtos asfálticos devem ser acrescidos das alíquotas de PIS/Pasep e COFINS. Dessa forma, entendemos que tal consideração, a respeito da inclusão dessas alíquotas nos preços de referência, refere-se ao ajuste do preço do insumo divulgado pela ANP.

12. Desta conclusão, fica claro, portanto, que a partir de outubro de 2016, na composição dos preço unitários dos orçamentos referenciais elaborados pelo DNIT devem ser incluídas as alíquotas referentes ao PIS e ao COFINS no cálculo dos preços unitários dos insumos betuminosos fornecidos pela ANP, em razão da exclusão determinada pela Resolução ANP nº 35/2016 nas informações a serem fornecidas pelas distribuidoras de asfalto.

13. E ainda acrescenta:

> Mas também, aproveitamos o ensejo para citar que o Ofício nº 44942/2020/CGCIT/DIREX/DNIT SEDE (5461272), de 20 de abril de 2020, de autoria desta Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura, que trata do regime de tributação para formação dos custos de referência de aquisição de produtos asfálticos nos orçamentos de obras de infraestrutura de transportes do DNIT e que tinha como um dos interessados a Superintendência Regional do DNIT no Estado de Pernambuco/SRE - PE, conclui, considerando os elementos apresentados pela Procuradoria Federal Especializada do DNIT e pela Coordenação de Contabilidade do DNIT, salvo melhor juízo, não haver elementos que corroborem para alteração do regime de incidência cumulativa do PIS e da COFINS na formação dos custos de referência dos produtos asfálticos, mantendo-se inalterados os termos da Portaria nº 1977/2017, de 25 de outubro de 2017.
>
> Portanto, no entendimento desta Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura, a metodologia divulgada por meio da Portaria nº 1977 (SEI nº 6529008), de 25 de outubro de 2017, está em consonância com as determinações oriundas do Tribunal de Contas da União, quais sejam, a adoção dos preços da ANP como referência, bem como a adoção do BDI diferenciado de 15% na aquisição de produtos asfálticos, restando-nos claro que não há divergências entre normativos citados.
>
> Conclui-se, então, que os preços referenciais dos produtos asfálticos, a partir da data-base que consta da Resolução ANP n.º 35/2016 (SEI nº 7950518), devem ter os ajustes de PIS e COFINS em seus valores, conforme art. 2º da Portaria nº 1977 (SEI nº 6529008), mas também pela incidência cumulativa de PIS e COFINS na formação dos custos de referência dos produtos asfálticos, conforme disposto no item 17 do presente documento.

14. O conteúdo do Ofício nº 44942/2020/CGCIT/DIREX/DNIT (SEI n.º 5461272) discorre especificamente sobre "*o tema regime de tributação para a formação dos custos de referência de aquisição de produtos asfálticos nos orçamentos de obras de infraestrutura de transportes do DNIT, em especial, sobre a possibilidade de aplicação do regime não cumulativo para PIS e COFINS na composição do BDI para futuras licitações".*

15. Este ofício foi motivado por requerimento de instrução, por parte da Superintendência Regional do DNIT no estado de Pernambuco à CGCIT, sobre a possibilidade de aplicação do regime não cumulativo para PIS e COFINS na composição do BDI. Para fundamentação da instrução, a CGCIT, em consulta à Procuradoria Federal Especializada do DNIT e à Coordenação de Contabilidade, setorial da Coordenação Geral de Orçamento e Finanças da DAF/DNIT, obteve em retorno:

16. Da Procuradoria Federal Especializada (SEI n.º 2016837e SEI n.º 2016845):

> *"Pelo exposto, conclui-se que o faturamento médio das empresas de distribuição de asfaltos, conforme memória de cálculo apresentada não leva, necessariamente, ao recolhimento dos tributos PIS e COFINS no regime de tributação de incidência não cumulativa, ou seja, com base no lucro real. Isso porque não há fundamento legal para se considerar aquele faturamento médio como a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS."*

17. Da Coordenação de Contabilidade (SEI n.º 2073836):

> *"Com base nessas informações e na legislação vigente, conclui-se que o enquadramento das distribuidoras de produtos asfálticos somente com base no faturamento médio do setor, conforme apurado pela CGCIT, não seria possível,* ***pois a verificação do enquadramento legal deve ser individual, empresa por empresa, a depender de seu faturamento e, se for o caso, de seus créditos tributários a compensar, não sendo possível atribuir a todas as empresas que atuam nessa atividade o seu enquadramento no sistema não cumulativo****. Menos ainda seria possível, com as informações constantes neste processo, estabelecer algum fator de redução da base de cálculo em função de créditos tributários que se aplicasse a todos os contratos que se utilizam de aquisição de produtos asfálticos para a consecução dos serviços".* (grifado)

18. Tais retornos estabeleceram a conclusão apresentada pela CGCIT no referido Ofício nº 44942:

> *"Diante dos elementos apresentados pela Procuradoria Federal Especializada do DNIT, bem como pela Coordenação de Contabilidade do DNIT, a Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes entende, salvo melhor juízo,* ***não haver elementos que corroborem para alteração do regime de incidência cumulativa de PIS e COFINS na formação dos custos de referência dos produtos asfálticos,*** *mantendo-se inalterados os termos da Portaria n°1977/2017, de 25 de outubro de 2017".* (grifado)

19. Ou seja, fica manifestada a propriedade de aplicação das alíquotas referentes ao regime de incidência cumulativa de PIS e COFINS, respectivamente 0,65% e 3%, na formação dos preços dos insumos betuminosos. **Quanto aos preços de referência dos materiais betuminosos**, há que se destacar que, na elaboração do orçamento, a precificação destes insumos é realizada com base nos preços de distribuição de produtos asfálticos divulgados pela Agência Nacional de Petróleo - ANP[1], a qual indica a exclusão dos tributos ICMS, PIS e COFINS para fins de composição dos preços divulgados. Em se tratando do Art. 2º da Portaria nº 1977, de 25 de outubro de 2017, no momento da elaboração do orçamento, as alíquotas do ICMS, PIS e COFINS deverão ser consideradas para a definição dos preços de referência de aquisição, além do BDI diferenciado. Assim, para a formação dos custos referenciais de aquisição dos produtos asfálticos serão aplicadas as alíquotas de PIS/Pasep e COFINS do regime de incidência cumulativa, de 0,65% e 3,00%, respectivamente, e alíquota de ICMS correspondente à alíquota interna da unidade de federação de destino, conforme determinação do art. 155, § 2º , VII, da Constituição Federal de 1988.

20. O Reequilíbrio Econômico-Financeiro é prevista na lei de licitações (8666/93) e na Constituição Federal. E isso significa que dizer que, se houver comprovação de que os impostos não foram contemplados no preço de referência e essa omissão impacta a execução financeira regular do contrato, pode ser solicitado um ajuste para manter o equilíbrio do contrato.

21. Quando se trata de contratos públicos, a responsabilidade pela análise dos preços e pela identificação de itens faltantes, como impostos, pode ser compartilhada entre a administração pública e a empresa contratada. No entanto, o fato da empresa não ter alertado sobre a ausência de impostos no preço de referência durante a licitação deve ser avaliado se o impacto da ausência destes seja significativo ou não de forma que impacte na regular execução contratual.

QUANTO AO ICMS

22. Este tributo não foi afetado pela Resolução ANP Nº 35 em 9 de agosto de 2016, uma vez que já não vinha sendo considerado nas informações das distribuidoras de asfalto e vinha sendo incluído na composição dos preços unitários dos materiais betuminosos. O que se observou em algumas situações foi a alteração da alíquota por parte da Unidade da Federação, devendo este reequilíbrio ser efetuado, em razão do que estabelece o § 5º do art. 65 da Lei 8.666, instrumento regrador destes contratos, em conformidade ao art. 190 da Lei 14.133:

> *"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:*
>
> *§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso."*

23. Considerando a relevância do tema, a CGMRR, por meio do Ofício nº 165132/2024/CODEP/CGMRR/DIR/DNIT SEDE (SEI n.º 18790815), consultou a CGCIT quanto ao seguinte:

> "14. Uma vez que a informação da ANP, referência para o acompanhamento das variações de preço, não contempla as alíquotas de ICMS, entende-se que as possíveis variações de ICMS não estariam impactadas ou refletidos nos índices de reajustamento regularmente praticados nos contratos.
>
> **14.1 Pergunta-se**: Sendo assim, seria pertinente promover o recálculo do preço do insumo pactuado em razão de alterações desta alíquota. Está correto este entendimento?
>
> 15. Também consta no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes (Volume 02 – Pesquisa de Preços), que **as pesquisas de preços** são realizadas em todo o território nacional e **consideram**, dentre as condições de transação comercial, a **inclusão de todos os impostos que incidem sobre o produto**. Logo, a incidência do imposto estadual ICMS já estar contemplada nos custos dos insumos que são

coletados mensalmente pela FGV/DNIT para compor os preços constantes na tabela do SICRO.

15. 1 Pergunta-se: Está correto o entendimento de que não é pertinente readequar os preços unitários dos demais serviços pactuados em razão das alterações de alíquota do ICMS tendo em vista que as variações deste tributo já estão refletidas diretamente na formação dos índices setoriais da parcela reajustamento?"

24. Em atendimento a citada demanda, esta Diretoria, por meio do Despacho/DNIT SEDE/DIR (SEI nº 19160179) encaminhou Ofício nº 191777/2024/ASSESSORIA/DPP/DNIT SEDE (SEI n.º19120580) que, por sua vez, remete ao Ofício nº 185284/2024/CGCIT/DPP/DNIT SEDE (SEI n.º 19044540), no qual a CGCIT discorre sobre os impactos da alteração/majoração da alíquota de ICMS para o Estado do Ceará no seguinte teor.

25. Inicialmente, aquela Coordenação-Geral, ressaltou que a atividade de construção civil é tributada pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), previsto na composição do Benefício e Despesas Indiretas – BDI. No caso de fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, fica sujeito à incidência do ICMS. Informou ainda que, o fornecimento de materiais/insumos para a construção civil é atividade mercantil de circulação de mercadorias que gera este imposto. Portanto, para a empresa/construtora - contratada pelo DNIT, a incidência do tributo ICMS está embutido no preço dos materiais/insumos por ela adquiridos, conforme o seguinte:

> *"10. A **pesquisa de preços do SICRO e da tabela de consultoria**, sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas, considera que os preços já contêm toda a carga tributária incidente.*
>
> *11. Neste sentido, eventuais reflexos advindos das alterações das alíquotas de ICMS deverão ser captados pela pesquisa de preço nacional dos insumos realizada pela Fundação Getúlio Vargas [...] e, assim, também refletir nos índices de reajustamento de obras (exceto materiais asfálticos [...]) uma vez que a formação desses é contemplada por custos do SICRO que, por sua vez, como dito, terá a pesquisa de preço atualizada a partir do reflexo da nova alíquota de ICMS."*

26. Desta forma, conforme manifestação da CGCIT, o ICMS trata-se de imposto **já inserido no preço unitário dos materiais/insumos adquiridos** e que o equilíbrio do contrato deveria ser **analisado apenas quanto ao aspecto de eventuais distorções relevantes dos seus preços**, conforme estabelecido no § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e art. 134 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

27. No entanto, quanto aos preços unitários de referência do DNIT para os **materiais betuminosos**, a CGCIT relembra que a precificação destes insumos é realizada com base nos preços de distribuição de produtos asfálticos divulgados pela Agência Nacional de Petróleo – ANP, a qual indica a **exclusão dos tributos ICMS**, **PIS** e **COFINS** para fins de composição dos preços divulgados.

28. Com isso, o DNIT deliberou a metodologia constante na Portaria nº 1977, de 25 de outubro de 2017, estabelecendo que no momento da elaboração do orçamento as alíquotas do ICMS, PIS e COFINS deverão ser **consideradas para a definição dos preços de referência** de aquisição, além do BDI diferenciado. Assim, na aquisição e o transporte de materiais betuminosos não constam dos custos diretos dos serviços de infraestrutura de transporte, posto que obedecem a uma dinâmica particular de logística e tributação, sendo previstos e remunerados em itens isolados na planilha do orçamento.

29. E, assim, sobre o tema a CGCIT reforça o seguinte:

> *"36. Nessa esteira, como síntese, reforçamos que o preço dos insumos coletados pela Fundação Getúlio Vargas, respeitadas as metodologias próprias para cada um dos casos, que subsidiam a divulgação dos relatórios constantes do SICRO, bem como dos Índices de Reajustamento de Obras, já incorporam todos os tributos necessários a sua comercialização. Exceção se faz ao ligante betuminoso, que possui uma diretriz própria para a definição de seu custo de referência, conforme discorrido ao longo da presente manifestação, e que, para o caso dos respectivos Índices de Reajustamento de Obras, também não incorporam qualquer tributo."*

30. A CGCIT, acrescentou ainda em sua manifestação:

> *"39. Por fim, entende-se que possa haver também a necessidade de uma avaliação jurídica dessa questão sobre **alteração da alíquota de ICMS**, com especial análise sobre a forma legal de proceder contratualmente, se a partir de aditivo contratual, reequilíbrio econômico-financeiro ou outro instrumento adequado, de maneira que, assim, sugere-se ao setor demandante realizar consulta junto à Procuradoria Federal Especializada junto ao DNIT - PFE/DNIT, no intuito de elucidações do ponto de vista contratual-legal."*

31. Sendo assim, alterações em tributos não considerados na formação e/ou que venham ser alterados pela Administração e esta omissão impacta a execução financeira do contrato, como é o caso dos preços unitários dos materiais betuminoso e seus respectivos transportes, devem ser assim alterados para a justa remuneração. No entanto, deve-se registrar que as alterações assim procedidas só têm efeito em medições realizadas após a publicação e vigência do ato pela Administração da Unidade da Federação.

DA FORMAÇÃO DE PREÇOS

32. Com relação à formação de preços de aquisição de materiais betuminosos na elaboração dos

orçamentos, com relação à aplicação das alíquotas de ICMS, PIS e COFINS e seus respectivos valores, tendo em vista as determinações da Portaria 1977, de 25 de outubro de 2017, para orçamentos com data-base posterior a novembro de 2016, estas alíquotas devem ser aplicadas sobre o preço de venda da Distribuidora, ou seja, o preço informado pela ANP, na forma mostrada pelas expressões abaixo:

Preço Unitário (PA) = Preço informado ANP (CD) + ICMS + PIS + COFINS

PA = CD + icms x PA + pis x PA + cofins x PA,

Onde icms = alíquota ICMS praticada no Estado;

pis = alíquota do PIS; e

cofins = alíquota do COFINS.

Ou seja:

$$PA = \frac{CD}{1 - (icms + pis + cofins)}$$

33. Para orçamentos anteriores a outubro de 2016, inclusive, em razão da informação prestada pelas Distribuidoras ainda conter as parcelas de PIS e COFINS, o preço de aquisição ficaria na forma mostrada pela expressão abaixo:

$$PA = \frac{CD}{1 - (icms)}$$

34. E ao PA, deve ser aplicado o BDI de 15,00% para formar o preço de venda ao DNIT, ou seja, o preço a ser considerado no orçamento referencial:

PU = PA x (1 + BDI)

35. Caso o orçamento referencial tenha sido elaborado com o critério desonerado, é aplicado o BDI diferenciado vigente à época.

ORIENTAÇÃO PARA AFERIÇÃO DAS DEMANDAS

. Quanto ao PIS e COFINS

36. Tendo em vista o exposto acima, e tendo em vista as informações coletadas principalmente no âmbito da DPP, as orientações para demandas da natureza desta, que foi motivadora da consulta, seriam:

36.1. Verificação da data-base do orçamento referencial que fundamentou a contratação:

a) Data-base anterior a outubro de 2016, inclusive: Informações da coleta da ANP já consideravam PIS e COFINS praticados pelas Distribuidoras – a inclusão não se aplica;

b) Data-base posterior a novembro de 2016, inclusive: se, no orçamento referencial, foram consideradas as alíquotas de PIS e COFINS, as inclusões não se aplicam. Caso não tenham sido, a inclusão é pertinente.

36.2. Uma vez verificada a aplicabilidade da inclusão das alíquotas, devem ser seguidas as seguintes etapas:

a) Listagem de todos os materiais betuminosos que compõem o orçamento referencial;

b) Recálculo dos respectivos preços unitários, considerando a expressão:

$$PU = \frac{CD}{1 - (icms + pis + cofins)} \; x \; (1 + BDI)$$

Onde icms = alíquota ICMS praticada na UF à época da data base do orçamento referencial;

pis = alíquota do PIS igual a 0,65%;

cofins = alíquota do COFINS igual a 3%;

BDI = 15% ou o valor referente ao critério desonerado, se aplicável.

c) Aplicação do desconto final apurado quando da adjudicação do contrato aos preços unitários assim recalculados;

d) Cálculo dos novos valores devidos, a partir do produto entre as quantidades medidas dos materiais betuminosos e o novo PU calculado; e

e) Cálculo da diferença entre este valor e o valor efetivamente medido.

. Quanto ao ICMS

37. Para o recálculo dos preços unitários dos materiais betuminosos referente à alteração de alíquota do ICMS, combinado com a incorporação das alíquotas de PIS e COFINS, devem ser devem ser seguidas as seguintes etapas:

a) Aplicação dos passos descritos no item 17.1.1.2;

b) Recálculo dos respectivos preços unitários, considerando a expressão:

$$PUa = \frac{CD}{1 - (icms + pis + cofins)} \; x \; (1 + BDI)$$

Onde icms = nova alíquota ICMS aplicada pelo UF;
pis = alíquota do PIS igual a 0,65%;
cofins = alíquota do COFINS igual a 3%;
BDI = 15% ou o valor referente ao critério desonerado, se aplicável.

c) Cálculo dos novos valores devidos, a partir do produto entre as quantidades medidas dos materiais betuminosos posteriormente à vigência da nova alíquota do ICMS e o novo PUa calculado; e

d) Cálculo da diferença entre este valor e o valor recalculado após a aplicação dos passos descritos em 7.1.1.2

38. Diante do exposto, há que se ressaltar que na metodologia do DNIT para a formação dos preços de aquisição e transportes de materiais betuminosos são inseridos as alíquotas do ICMS, PIS, COFINS e BDI diferenciado pelo próprio DNIT tendo em vista que em sua cotação da ANP não há incidências de impostos, casos em que são passíveis de solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, em caso de variação da alíquota de ICMS.

39. Quando as alíquotas do PIS/COFINS, caso não tenha sido incorporado ao preço unitário de referência de aquisição e transporte de material betuminoso, estas alíquotas deverão ser incluídas aos respectivos preços unitários a fim de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

40. Os demais serviços, possuem preços unitários que são coletados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e divulgados nos relatórios constantes do SICRO, já incorporam todos os tributos necessários a sua comercialização, bem como os respectivos reajustamentos, conforme manifestação da CGCIT.

41. Isso posto, encaminho o presente processo visando dar amplo conhecimento quanto aos procedimentos a serem adotados diante de requerimentos de correção das alíquotas de ICMS/PIS/CONFINS sobre produtos asfálticos e outros.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
FÁBIO PESSOA DA SILVA NUNES
Diretor de Infraestrutura Rodoviária

Documento assinado eletronicamente por **Fabio Pessoa da Silva Nunes**, **Diretor de Infraestrutura Rodoviária**, em 19/12/2024, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19627473** e o código CRC **74F899A7**.

Referência: Caso responda este Ofício-Circular, indicar expressamente o Processo nº 50600.040415/2024-19 SEI nº 19627473

DNIT MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO
Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4300